

כא:

	עין משפט גר מוצה
יח א מיי פ"ה מהל' מירות הלכה ה':	
יב ב מיי פ"ב מהל' מאכלות אסורות הל' כא סמג לאוין קלב טו"ש ע"ד סי ק טפ"ק א':	
ב ג מיי פ"א מהל' מעילה הלכה א':	

	
מוסף רש"י	

ורישא לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי ודא אכלתי דאכלתי ולא אכלתי ודא אכלתי חייב על שגגתה קרנא (תמורה ג.) ומאי שבא. דמעט אכל ולא אוכל מקרבן וקא מרבי אכלתי ולא אכלתי מקיפא דחייב קרבן (שם) ומשני מסתברא. רישא למעוטי אוכל ולא אוכל, קאי בלהבא. דקמי שבעה שלא אוכלת, ממעט להבא. כגון אוכל ולא אוכל, אכל קאי בלהבא ממעט לשעבר. בתמיה כגון אכלתי ולא אכלתי (שם). כל שהוא למכות. אכילה כל שהוא עובר בלאו (שם) ודא כדא (שם) ודא כדא לצרף כוית. ים בין מובלט בתוך הפת כדי יום (נזיר ד:). ואכל נבילות כו' חייב. דלאוין קל לאכילה ואכילא הוא דרביע עליהו (קטן בב:). ור' שמעון פוטר. מקרבן שבעה (רומא עב.). מושבע מהר (שם). והוא ליה נשבע לקיים את המילה (שם). בכולל דברים המותרין כו'. שבעה שלא אוכל לא בשר שטופה ולא בשר עגילה. דמגו דחיילא אהמירא חיילא נמי אלאוסורא, ור"ש פוטר דלית ליה איסור כולל ולא אחתה מיגו (שם). אי אתה מוצא. שיהא חייב קרבן שבעה על הנבילה אם אכל כוית שהוא מושבע. עליו מהר סיני אלא בכולל חצי שיעור שאיט מושבע עליו מקסי ובשבעתו נאסר עליו (שם). אלא אי במפרש. שלא אוכל אפילו חצי שיעור. ואליבא דרבנן. דאמרי דהנשבע שלא אוכל סתם אוסר עלמו כבשעור, אי בסתם. מ"ית לאוקמה ומיחו כשאלו לא אכל אלא חצי שיעור שאיט מושבע עליו מקסי ועל יצי שבעה שלא אוכל סתם נאסר כו'. ואליבא דר' עקיבא. דאמר אדם הנשבע שלא אוכל סתם, אוסר עלמו בכל שהוא. הלכך הא דקמי חייב, אי כרבנן סבירא ליה מוקמינן ליה במפרש ואי כר"ע סבירא ליה מוקמינן ליה אפילו בסתם, ור"ש פוטר, ר"ש לטעמיה דאמר בכל שהוא נמי מושבע מקסי הוא (שם טז.).

וּמַה רְאִיתָ מִסִּתְבָּרָא ב'ו'. פ'י צקונט' דלמא דאחא נמי למעוטי אכלתי ולא אכלתי ואין ומה ראית שצגמרה כן אלא ונימא איפכא ונראה לפרש ומה ראית פירוש דטפי הוה לן לאוקמה כולה כו' ישמעאל ומיהו רישא דומיא דסיפא דתרוייהו למעוטי אכלתי ולא אכלתי ורישא למעוטי

מקרבן וסיפא ממלקות א"נ סיפא למעוטי אוכל ולא אכל ממלקות ורישא למעוטי אכלתי ולא אכלתי מקרבן ודא כו' ישמעאל ולאו אדריבי יוחנן קפריין וזה הפירוש נראה יותר דמסבירא דניחא ליה לאוקומה כר"ע דכולהו סתמי כוותיה (י' **ה'יבן** מצינו באובד ב"ל שהוא ב'ו'. ואע"ג דנמפרש למיתלא דעמו אסתם אכילות שצמורה: **ס'ה'יבן** מצינו במדרב ומביא קרבן ב'ו'. הלכך כיון דחמיר דעמו

אכל שהוא: **כרבי** שמעון סבירא ליה. ר' יוחנן דלית ליה צפרק בתרא דיומא (דף עז.). דחצי שיעור אסור מן התורה אחי שפיר כרצנן דבחצי שיעור ליכא מלקות אלא איסור בעלמא וצסקו פרק גיד הנשה (סוין נא.). מוכח צהדיא דכרצנן סבירא ליה וצפרק אלו עוצרין (פסחים מג.): קאמר רבי יוחנן דצכל התורה אין היתר מאַטְרַף לאיסור חוץ מאיסורי מזר ואי כל שהוא למכות למה לי זינרף? **ולא** אמרו בית אלא **לענין** קרבן. ודוקא בשאר איסור שענין כוית לקרבן שהקרבן תלוי בצרת ודוונו בצרת לא הוי אלא צמות אצל שצבעת צטוי דאין צו כרת אלא לאו והקרבן תלוי בלאו כי היכי דלוקון אכל שהוא מציא קרבן אכל שהוא: **ואי ס"ד רבי** שמעון **סבירא** ליה **למה** **אי צירוף**. תימיה דלמא שאני הכא דגלי קרא כדדרשין צאלו עוצרין (פסחים דף מג. ושם) וצפ' ג' מיניס (מזר לה:.) ממשרת וכל משרת וי"ל דאי סבירא ליה כר"ש הוה מוקי ליה לקרא למיתלא אחריתי:

והרי

ס'תרוייהו בכולל דברים המותרין עם דברים האסורין ור"ל אמר אי אתה מוצא אלא אי במפרש חצי שיעור ואליבא דרבנן אי בסתם ואליבא דר' עקיבא דאמר אדם אוסר עצמו בכל שהוא ואי ס"ד בעלמא כו' שמעון סבירא ליה כל שהוא נמי מושבע ועומד מהר סיני הוא אלא לאו שמע מינה בעלמא כרבנן סבירא ליה שמע מינה: אמרו לו לרבי עקיבא היכן מצינו כו': ולא והרי נמלה יבריה שאני ס'והרי הקדש יהא בעינן שוה פרוטה והרי מפרש "מפרש נמי כבריה דמי והרי עפר אלא

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

	מסורת הש"ם
---------------------------------------	-----------------------

(א) מזר ד. מכות ח. (נלקמן דר. מעילה יח.). (ב) מזר לה: לו. (פסחים מד:.) (ג) (נלקמן כב:.) (ד:.) יומא עג: (ד) (נלקמן כב:.) כג:.) (ה) (נחית מרזייהו נדפס בטעות וכן לקמן כב:.) וג:.) וכן ביומא עג: (למא ורלמי לקמן נדפס בנף כב:.) בלדו על הגליון בשם רש"ל רב ושמואל דאמרי מרזייהו וכן מלמחי בצפר רש"ל עלמו שבחב כן ולא דיעמי למה עוב דליק את דרכו ולהגיה הכא כנומקדס ועוד תמיה טובא ממא דתמא כג:.) בשלמא ר' יוחנן לא אמר כריש לקיש כו' אלא ר"ל מ"ט לא אמר כו' יוחנן כו' הרי להדיא דשיקר הנירסא כדשמואל ור' יוחנן דאמרי ושי' בתוס' סולין קג. ד"ה מר סבר וכו' כתבו להדיא דר' יוחנן אמר בסוגיא דהכא כבולל וכו', (נלקמן כב:.) (ח) (לשיל יו:.) (ט) (כדלחמא סנהדרין פו:.) (י) (שזיין לעיל למשה יו:.) (גס זה שייך שם,) (ז) (וע"פ מוס' פסחים מד. ד"ה לענין.)

	
הגהות הב"ח	

(א) רש"י ד"ה ומאי שאנ וכו' דלמא למעוטי. י"ב ר"ל ואיזי מיהו רישא דומיא דסיפא דמרימי מעוטי לאכלמי ולא אכלתי רישא למעוטי מלקות וסיפא לקרבן וכריע"ט: (ב) שם ד"ה אודו וכו' דמי אהדר להו:

	
רבינו חננאל	

מתני כולה ר' עקיבא היא דמחייב לשעבר בלהבא וזו היא ורישא לטפוטו הנשבע (שלא אוכל ואכל) (שאוכל ולא אכל) ממלקות. וסיפא דקתני זו היא שבועת שוא שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור. זו היא דלא מייחית על שגגתה אלא הוא פטור. אבל הנשבע אכלתי ולא אכלתי בשגגה חייב קרבן: ומה ראית מסתברא קאי בלהבא כו'. פ'י רישא קאי בלהבא דקתני שלא אוכלתה כו' והוא להבא ממעט שבעה שאוכל ולא אכל דהוא להבא. סיפא דקתני אם לא ראיתי גמל פורח באויר כו' דהוא לשעבר ממעט אכלתי ולא אכלתי דהוא לשעבר: מתני' שבעה שילא אוכל ואכל כל שהוא חייב דביר ר' עקיבא (ח) כו' שמעון סבירא ליה דתני ר' שמעון כל שהוא למכות לא אמרו כוית אלא לקרבן כלומר האוכל מכל איסורין שבתורה כגון חלב ודם וכיוצא בהן אפילו אם אכל כל שהוא לוקה אבל קרבן אינו חייב עד שיאכל כוית. דתני אמרו לר' עקיבא היכן מעינו באוכל כל שהוא חייב כו' ודחינן ר' עקיבא לדבריהן דרבנן קאמר להו לדידי בעלמא כו' שמעון סבירא לי. אלא לדידכו אודו לי

מיהא הכא הואיל ומפרש בכל שהוא חייב סתמא נמי חייב בכל שהוא. ואמרו ליה רבנן לא. ופשטא מדתני ר' עקיבא נזיר ששרה פתו ביין ויש בו כדי לצרף כוית חייב. פ'י אם יש יין בלוע בפת שאכל שיעור כוית חייב. ש"מ מדבעי צירוף כוית לית ליה לר' עקיבא כל שהוא חייב. ותוב מדקתני שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות כו' ואסיקא אלא לאו ש"מ ר' עקיבא בעלמא כרבנן סבירא ליה דלא מחייב ליה אפילו מלקות אלא בכיות ש"מ: **פ'יסקא** אמרו לו לר' עקיבא היכן מצינו באוכל כל שהוא שחייב שזה חייב. וראשיתן לא. והרי אלא נמלה דלוקה משום שרין השוורין. סבירא בריה שאני כלומר נמלה בריה שלמה היא. והרי הנהגה מן ההקדש דאפילו בפחות מכוית חייב. ודחינן בהקדש בעינן שוה פרוטה דחייבו משום הנאה היא. והרי מפרש כלומר הנשבע בפירוש לוכל פחות מכוית שחייב: ודחי' מפרש נמי כי בריה דמי דבריה מ"ט דהיא חשובה האי נמי אע"ג דהוא פחות מכשיעור כיון דפריש אחשביה. והרי עפר דבכל שהוא. א"ת עד דאיכא כוית שאין אכילה בפחות מכוית

(ב) נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

אימא סיפא. דקתני בתר דקך לחיו היא שבעת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם אמר על עמוד של אצן שהוא של זהב כו' זו היא שבעת שוא שחייבין כו': **לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי**. דלא דרשינן לשוא צאם אינו ענין: **ור"ע היא דמחייב**. קרבן על שעבר ומיחו שצבעות שוא מודה דלית זה קרבן אף ע"ג דדריש ריבוי ומיעוטי ואתרחצי שבעת צטוי לשעבר אחי מיעוטא לשבעות שוא שהוא ניכר דבר שאי אפשר כדאמרין לקמן (דף כו.) ומאי מיעט מיעט מצוה דהויא שבעת שוא דצמתני' קאי ומני נשבע לבטל את המצוה שצבעת שוא: **אלא למעוטי אוכל ולא אכל ממלקות**. והכי קאמר זו היא לא אוכל ואכל דחייבין על זדונה מכות דהוה ליה לאו שיש צו מעשה אצל אוכל ולא אכל לא לקי: **ומאי שגא**. כלומר הכי משמע ממתניתין דלמעוטי אוכל ולא אכל (א) דלמא למעוטי נמי אכלתי ולא אכלתי ומיסקי לך: **ממעט לשעבר**. בתמיה: **אינעיא** **לכו** **ר' עקיבא**. דאמר בתמתניתן (ב) סתם אכילה שבעה בכל שהוא: **בכל הפסורה**. שכל שאר איסורין נמי כר"ש סבירא ליה דאמר סתם אכילה שצכל התורה כל שהוא: **דסניא** **ר"ש** **אומר** **כל שהוא**.

בכל האיסורין: **למכות**. צהתראה: **ולא אמרו צנוים**. הלכה למשה מסיני אלא לענין קרבן דשגגת כרת הלכך הכא אפי' לקרבן דקרבן שבעה על חילוף שבעה צא וכיון דאכילה בכל שהוא היא הרי אסר עלמו שצבעתו בכל שהוא וכשאכל כל שהוא החליף את שבעתו: **ובנין הוא דליפלטו בעלמא**. בשאר איסורין ולמלקות צפולגתיה דר"ש ורבנן: **והאי דאיפלטו הכא להוידעך כוחן דרבנן דאף ע"ג דאינא למימר הואיל ואם פירש. שבעה שלא אוכל כל שהוא ואכל כל שהוא חייב שהרי החליף שבעתו: סתם דמיו חייב**. שיש לומר שהנשבע על אין דעמו על אכילה של תורה אלא אחר לשון בני אדם וצכל שהוא נמכוין לאסור את עלמו: **קמ"ל דפטרי**. דקסברי אין דעמו אלא על שיעור אכילה: **או דלמא**. סתם נמי חייב דסתם נמי כמפרש דמי שדעתו היתה על כל שהוא: **ואם איפא**. דכר"ש סבירא ליה: **אודו לי מיהם כו'**. דהכי (ט) דהר להו שזה מדבר ומציא קרבן וכיון דקרבן על חילוף דיצורו חייב שאף זה החליף דיצורו שהנשבע דעמו על כל שהוא והרי סתם שלו כמפרש: **ויש צו כדי לצרף כוית**. צין פת ויין: **חייב**. דהיתר מאַטְרַף לאיסור צאיסורי

סיני שיהי מושבע ועומד מהר סיני ליה הנצילות חלה על מצוה כדלקמן (דף סז.). **בכולל דברים המוסרין כו'**. כלומר אם היה נשבע על הנצילות לצדן לא היתה שבעה חלה אצל זה שאמר לא אוכל סתם כלל דברים המותרין והאסורין יחד ומיגו דחיילא שבעה על המותרין חיילא נמי אדברים דלא אמרינן כולל צאיסורי שבעה כדמפרש ריש לקיש טעמא לקמן (מד:.) **אי אסא מואל**. שיתחייב אלא בחצי שיעור שאינו מושבע עליו מהר סיני ומשום שבעה מיחייב או כמפרש שלא אוכל חצי שיעור ואליצא דרבנן דמתניתין דאמרי דסתם אין דעמו לכל שהוא וכמפרש מודו: **אי כססם**. מ"ית מוקמת לה אליצא דר"ע דאמר אדם הנשבע לא אוכל סתם דעמו לאסור עלמו בכל שהוא: **והרי נמלה**. וכן כל צריה קטנה דלדברי הכל חייב מלקות דתנן צמס' מכות (דף יג.) אמר ר"ש אי אסם מודים צאוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב אמרו לו מפני שהיא צברייתה: **והרי הקדש**. שהוא מתחייב מעילה צשוה פרוטה ואפי' צפחות מכוית: **ומשני הא צעינן שוה פרוטה**. שזה שיעורו: **והרי מפרש**. שבעה שלא אוכל כל שהוא ואכל כל שהוא חייב: **מפרש נמי כבריה דמי**. מפרש דשבעה כבריה צשאר איסורין דמי צבייה טעמא מאי משום דחשיבא מפרש נמי איחו אחשבה דאסריה עליה: **והרי עפר**. האומר שבעה שלא אוכל עפר דקס"ד דכיון דלאו צר אכילה לא שייך ציה שיעור אכילה ומייב צכל שהוא:

תיפשוט

מיהא הכא הואיל ומפרש בכל שהוא חייב סתמא נמי חייב בכל שהוא. ואמרו ליה רבנן לא. ופשטא מדתני ר' עקיבא נזיר ששרה פתו ביין ויש בו כדי לצרף כוית חייב. פ'י אם יש יין בלוע בפת שאכל שיעור כוית חייב. ש"מ מדבעי צירוף כוית לית ליה לר' עקיבא כל שהוא חייב. ותוב מדקתני שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות כו' ואסיקא אלא לאו ש"מ ר' עקיבא בעלמא כרבנן סבירא ליה דלא מחייב ליה אפילו מלקות אלא בכיות ש"מ: **פ'יסקא** אמרו לו לר' עקיבא היכן מצינו באוכל כל שהוא שחייב שזה חייב. וראשיתן לא. והרי אלא נמלה דלוקה משום שרין השוורין. סבירא בריה שאני כלומר נמלה בריה שלמה היא. והרי הנהגה מן ההקדש דאפילו בפחות מכוית חייב. ודחינן בהקדש בעינן שוה פרוטה דחייבו משום הנאה היא. והרי מפרש כלומר הנשבע בפירוש לוכל פחות מכוית שחייב: ודחי' מפרש נמי כי בריה דמי דבריה מ"ט דהיא חשובה האי נמי אע"ג דהוא פחות מכשיעור כיון דפריש אחשביה. והרי עפר דבכל שהוא. א"ת עד דאיכא כוית שאין אכילה בפחות מכוית

(ב) נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.

^[פ] נראה דחסר כאן וי"ל אינעיא להו ריע כריש סבירא ליה וכו'.